

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y LICENCIA DE USO

Servicio de página web para organización y administración de bingos

VERSIÓN 1.0	VIGENCIA 26/07/2026	CONTACTO +58 412-3714136
----------------	------------------------	-----------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR

Nombre comercial	Goldenpro.Ven
Nombre legal / titular	[COMPLETAR ANTES DE PUBLICAR]
Cédula o RIF	[COMPLETAR ANTES DE PUBLICAR]
Domicilio y correo	[COMPLETAR ANTES DE PUBLICAR]
WhatsApp comercial	+58 412-3714136

AVISO IMPORTANTE. Complete la identificación legal del prestador antes de publicar o utilizar este documento. Este modelo es una base contractual profesional y debe ser revisado por un abogado venezolano para adaptarlo a la situación fiscal, comercial y regulatoria concreta del negocio.

Al contratar el servicio, el comprador declara haber leído, comprendido y aceptado las cláusulas siguientes. La aceptación podrá registrarse mediante casillas electrónicas, constancia generada por la landing page, mensajes de WhatsApp, comprobantes de pago y demás comunicaciones vinculadas a la contratación.

1. Definiciones

Prestador Goldenpro.Ven o la persona natural o jurídica identificada en la orden de servicio.

Comprador Persona natural o jurídica que solicita y paga el servicio.

Sistema Página web, panel de administración, configuraciones, componentes y funcionalidades ofrecidas.

Licencia de uso Autorización limitada para usar el sistema durante la vigencia del servicio, sin transferencia del código fuente ni de la propiedad intelectual.

2. Objeto y naturaleza de la contratación

2.1 El Prestador configura y habilita una página web destinada a facilitar la organización, administración y presentación de actividades de bingo.

2.2 La contratación corresponde a una licencia de uso y a servicios de configuración y soporte. No constituye compraventa del código fuente, cesión de infraestructura, transferencia de cuentas técnicas ni entrega de archivos del sistema, salvo acuerdo escrito y firmado que expresamente lo indique.

2.3 El comprador no podrá copiar, revender, sublicenciar, descompilar, reproducir o explotar comercialmente la tecnología del Prestador fuera del uso autorizado.

3. Planes, precios y forma de pago

3.1 Plan financiado: inicial de USD 150 calculada a la tasa BCV vigente y doce (12) cuotas de aproximadamente USD 33,33 calculadas a la tasa BCV vigente, para un precio total financiado de USD 550. La última cuota se ajustará para completar exactamente el precio total.

3.2 Plan de contado: pago único de USD 450 calculado a la tasa BCV vigente al momento del pago.

3.3 Las fechas de pago, datos bancarios y confirmaciones se documentarán por escrito. El comprobante no se considerará pago confirmado hasta que el Prestador verifique la recepción efectiva de los fondos.

3.4 Comisiones bancarias, impuestos, costos de conversión o cargos de terceros serán asumidos por quien corresponda conforme a la propuesta y a la normativa aplicable.

4. Reserva de cupo, inicio y entrega

4.1 La oferta comercial está limitada a diez (10) cupos. El cupo se considera reservado únicamente después de la verificación del pago inicial o del pago de contado y de la aceptación de estos términos.

4.2 La configuración comenzará cuando el Comprador entregue la información, imágenes, logotipos, datos de pago, enlaces y demás materiales necesarios.

4.3 El alcance, las etapas y el cronograma de entrega se confirmarán por escrito. Retrasos causados por falta de información, cambios del Comprador o servicios externos extenderán razonablemente los plazos.

5. Alcance y solicitudes adicionales

5.1 El servicio incluye únicamente las funciones indicadas en la propuesta, demostración o confirmación escrita.

5.2 Cambios de diseño, integraciones, migraciones, funciones nuevas, carga masiva de datos, dominios, alojamiento, servicios de correo, bases de datos o trabajos no incluidos podrán generar una cotización adicional.

5.3 La demostración comercial tiene carácter ilustrativo. La versión final podrá presentar ajustes visuales o técnicos razonables sin reducir las funciones contratadas.

6. Incumplimiento, pausa y reactivación

6.1 Si el Comprador incumple una fecha de pago, el Prestador podrá suspender temporalmente el acceso público o administrativo a la página hasta que la deuda sea regularizada.

6.2 La suspensión no elimina la obligación de pago ni extiende automáticamente la licencia. La reactivación se realizará después de verificar los montos pendientes y, cuando corresponda, costos de reactivación previamente informados.

6.3 Durante la suspensión, el Prestador no será responsable por ventas, reservas, eventos, ingresos o datos que el Comprador deje de procesar.

7. Política de no devolución

7.1 Los pagos realizados se aplican a la reserva de cupo, disponibilidad técnica, configuración, personalización, soporte y licencia. Una vez iniciado el trabajo, los montos pagados no son reembolsables.

7.2 La falta de uso, el cambio de decisión, la demora del Comprador, el incumplimiento de cuotas o la imposibilidad del Comprador de realizar su actividad no generan derecho automático a devolución.

7.3 Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier derecho irrenunciable o disposición legal imperativa que resulte aplicable.

8. Obligaciones y responsabilidad del comprador

8.1 El Comprador es responsable de la veracidad de la información suministrada, la custodia de sus claves y el uso realizado por sus administradores o colaboradores.

8.2 El Comprador asume la responsabilidad por la legalidad de sus sorteos, promociones, premios, publicidad, cobros, comprobantes, tratamiento de datos personales, protección al consumidor y cualquier permiso, licencia o autorización exigible.

8.3 El Sistema es una herramienta tecnológica. El Prestador no organiza el bingo, no recibe apuestas ni garantiza la legalidad de la actividad del Comprador.

8.4 El Comprador no utilizará el Sistema para fraude, suplantación, lavado de activos, actividades prohibidas, contenido ilícito o vulneración de derechos de terceros.

9. Servicios y plataformas de terceros

9.1 El funcionamiento puede depender de dominio, alojamiento, base de datos, correo, servicios de transmisión, redes sociales, WhatsApp, proveedores de pagos u otras plataformas externas.

9.2 El Prestador no controla interrupciones, cambios de precio, límites, políticas, bloqueos o fallas de terceros. Cuando sea posible, brindará apoyo razonable para diagnosticar o mitigar la incidencia.

9.3 Los costos recurrentes de terceros solo estarán incluidos cuando la propuesta lo indique expresamente.

10. Soporte, mantenimiento y disponibilidad

10.1 El soporte incluido cubre orientación de uso, corrección de fallas atribuibles al Sistema y ajustes expresamente acordados.

10.2 Podrán realizarse interrupciones razonables por mantenimiento, actualización, seguridad, copias de respaldo, fuerza mayor o fallas de proveedores externos.

10.3 No se garantiza disponibilidad ininterrumpida ni ausencia absoluta de errores. El Prestador aplicará esfuerzos comercialmente razonables para mantener y restablecer el servicio.

11. Propiedad intelectual y confidencialidad

11.1 El Prestador conserva todos los derechos sobre el código, arquitectura, diseño base, documentación, procesos, mejoras y componentes reutilizables.

11.2 El Comprador conserva los derechos sobre sus marcas, textos, imágenes y materiales propios, y declara tener autorización para utilizarlos.

11.3 Cada parte protegerá la información confidencial recibida y no la divulgará salvo autorización, necesidad técnica o requerimiento legal.

12. Datos personales y comunicaciones

12.1 Los datos del Comprador se utilizarán para tramitar la solicitud, verificar pagos, preparar constancias, prestar soporte, administrar la relación comercial y efectuar comunicaciones relacionadas con el servicio.

12.2 El Comprador autoriza el contacto por WhatsApp, correo y otros medios suministrados. Puede solicitar corrección de sus datos mediante el canal comercial.

12.3 El Comprador será responsable por los datos personales de jugadores o terceros que cargue o gestione mediante el Sistema y deberá aplicar medidas de información, seguridad y autorización que correspondan.

13. Limitación de responsabilidad

13.1 El Prestador no garantiza resultados comerciales, cantidad de participantes, ingresos, premios, cumplimiento regulatorio ni continuidad de servicios externos.

13.2 Salvo dolo, culpa grave o responsabilidad que legalmente no pueda limitarse, la responsabilidad total del Prestador se limitará al monto efectivamente pagado por el Comprador durante la contratación que origine el reclamo.

13.3 No se responderá por daños indirectos, pérdida de ganancias, pérdida de oportunidades, fallas de conectividad, decisiones del organizador o uso incorrecto del Sistema.

14. Terminación

14.1 El Prestador podrá terminar o suspender la relación por incumplimiento grave, actividad ilícita, riesgo de seguridad, uso abusivo, falta de pago o vulneración de propiedad intelectual.

14.2 El Comprador podrá solicitar la terminación, sin que ello genere devolución de pagos ya aplicados o extinga deudas pendientes.

14.3 Al terminar la licencia, el Comprador deberá cesar el uso del Sistema. La conservación o entrega de datos se realizará según lo acordado y las capacidades técnicas disponibles.

15. Aceptación electrónica y evidencia

15.1 La marcación de casillas, el envío del formulario, la generación de una constancia con código, el mensaje de WhatsApp, los comprobantes y las confirmaciones constituyen registros electrónicos de la voluntad de contratar.

15.2 Las partes aceptan que la oferta y la aceptación puedan realizarse mediante mensajes de datos. Una aceptación simple no equivale necesariamente a una firma electrónica certificada, pero puede ser valorada junto con los demás elementos de la contratación.

15.3 El Comprador debe conservar la constancia y enviarla al canal del Prestador. El Prestador debe conservar conversaciones, comprobantes y confirmaciones relevantes.

16. Ley aplicable y solución de controversias

16.1 La relación se regirá por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

16.2 Las partes procurarán resolver cualquier diferencia mediante negociación directa durante un plazo razonable. Si no se alcanza un acuerdo, podrán acudir a las autoridades o tribunales competentes.

16.3 La nulidad o inaplicabilidad de una cláusula no afectará las demás. Cualquier modificación deberá constar por escrito.

Referencia jurídica general: Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Gaceta Oficial N.º 37.148 del 28 de febrero de 2001, especialmente sus disposiciones sobre oferta y aceptación mediante mensajes de datos y valoración de firmas electrónicas.

ANEXO A - ORDEN DE SERVICIO Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Este anexo puede imprimirse, firmarse o utilizarse como respaldo de la constancia electrónica generada por la landing page.

Código de constancia	_____ _____
Nombre del comprador	_____ _____
Cédula o RIF	_____ _____
WhatsApp	_____ _____
Correo	_____ _____
Fecha y hora	_____ _____

PLAN SELECCIONADO

- ☐ Plan financiado: inicial USD 150 a BCV + 12 cuotas aproximadas de USD 33,33 a BCV. Total USD 550.
- ☐ Pago de contado: USD 450 a BCV.

DECLARACIONES DEL COMPRADOR

- ☐ He leído y acepto los Términos y Condiciones, incluyendo pago, suspensión y política de no devolución.
- ☐ Entiendo que recibo una licencia de uso y que no se me entrega ni transfiere el código fuente.
- ☐ Declaro que mis datos son correctos, que tengo capacidad para contratar y que soy responsable de la legalidad de mi actividad.
- ☐ Autorizo el tratamiento de mis datos y el contacto por WhatsApp o correo para gestionar la contratación.

Firma del comprador

Firma del prestador

Nombre: _____

Nombre: _____